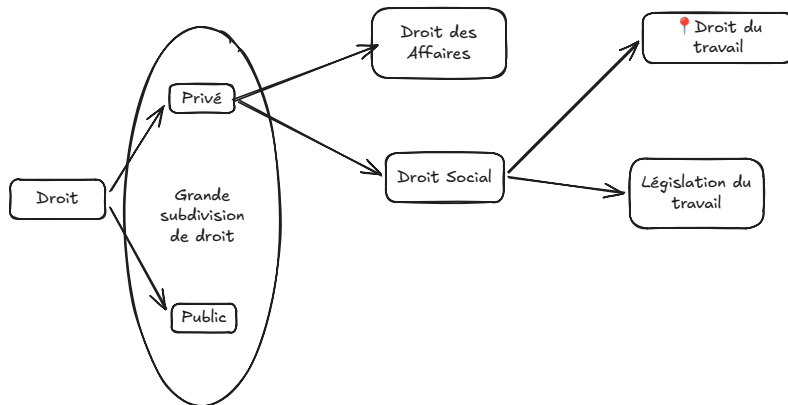


Introduction

Branche de droit du travail



Du manière générale, le droit du travail appartient au droit social, qui regroupe les règles protégeant les travailleurs et organise les rapports sociaux dans l'entreprise.

Du manière spécifique, il est une branche du droit privé, car il règle principalement les relations entre deux personnes privées : *l'employeur* et *le salarié*; mais contient aussi des droits publics imposés par l'État comme le salaire minimum, la sécurité au travail ou l'interdiction du travail forcé.

Note

Salaire minimum à Madagascar 300 000 Ar
8 heures/ Jour
40 h/ semaine

Significations

- **Étymologique** : Le mot travail vient du latin "*tripalium*", un instrument de contrainte ou de torture, avec le temps, le mot a pris le sens d'effort puis d'activité productive.
- **Juridique** : Le Droit du travail est l'ensemble des règles juridiques qui organisent les relations entre travailleurs, employeur et salarié; notamment le **contrat de travail**, le **salaire**, **durée du travail**, la **sécurité**, les **congés**, les **sanctions**, le **licenciement**, et les **relations syndicales**.

Les notions essentielles en droit du travail

- **Travailleurs**: Personne qui met son activité professionnel au service d'un employeur, sous son autorité, contre rémunération
- **Employeur**: Personne physique ou morale qui engage, dirige et rémunère un travailleurs
- **Contrat de travail**: Accord par lequel une personne s'engage à travailler pour une autre moyennement salaire, sous un lien de subordination
- **Lien de subordination**: Pouvoir de l'employeur de donner des ordres, contrôler le travail et sanctionner les fautes
- **Salaire**: Rémunération versé au travailleurs en contre partie du travail .
- **CDD**: Contrat à Durée Déterminé, conclu pour une période précise *6 mois au moins* et *2 ans au plus*.
- **CDI**: Contrat à Durée Indéterminé, sans date de fin prévu.
- **Période d'essais**: Période permettant à l'employeur et au travailleurs d'évaluer la relation de travail
- **Licenciement**: Rupture du contrat du travail décidé par l'employeur
- **Démission**: Rupture du contrat du travail décidé par le travailleurs
- **Préavis**: Délai à respecter avant la rupture effective du contrat
- **Faute grave** ou **Faute lourde**: Comportement du travailleurs pouvant justifié une sanction ou une rupture immédiate
- **Congé payé**: Repos rémunéré au quel le travailleurs a droit après une période de travail
- **Syndicat**: Organisation qui défend les intérêt professionnel ou des employeur
- **Convention collective**: Accords conclu entre employeur et représentant des travailleurs pour fixer les condition du travail
- **Inspection du travail**: Service chargé de contrôler l'application de législation
- **SMIG/SME**:
 - *SMIG* signifie Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie, c'est la salaire légale applicable de manière générale
 - *SME* signifie salaire minimum d'embauche. C'est le salaire minimum applicable lors d'embauche d'un travailleurs, selon sa catégorie professionnel. (*Période d'essais exclus*)

- **SMA**: Signifie Salaire Minimum d'Ancienneté, c'est le salaire minimum applicable à un travailleurs ayant déjà acquit une certaine ancienneté
- **Catégorie professionnel**: le *décret n°2024 13-794 de 2 Avril 2024* fixant le salaire minima d'embauche et d'ancienneté mensuel par catégorie professionnel, applicable à compter du 01 Mars 2024. Voici les catégorie professionnel des employé
 - *M1-M2*: Manœuvre ou travailleurs et exécutant des travail ou tache simple
 - *OS1-OS2-OS3*: Ouvrier Spécialiser
 - *OP1A-OP1B*: Ouvrier Professionnel Qualifié
 - *OP2A-OP2B*: Ouvrier professionnel Plus Qualifié
 - *OP3*: Ouvrier Hautement qualifié, ou Travailleurs ayant plus de responsabilité

Les textes régissent sur Droit du travail

Les textes fondamentaux

Le texte principal actuellement en vigueur:

Lois *n°2024 13-014 14 Août 2024 portant code de travail*, c'est aujourd'hui le texte de base en matière de du Droit du travail à Madagascar. Il fixe les règles générales sur les contrant de travail, le salaire, la durée du travail, les congés, la santé et la sécurité au travail, les relations collective, les conflits du travail, l'inspection du travail et les sanctions

Les anciens code du travail

- **L'ordonnance n°060-119 du 01 Octobre 1960 portant code du travail**: anciens code historique, aujourd'hui abrogé,
- **L'ordonnance n°73-024 du 08 Juin de 1973**: texte modificatif de l'ordonnance n°060-119, notamment sur certains article relatif au regime du travail. Il fait parti des anciens textes historique du Droit du travail malagasy
- **Loi n°94-029 du 25 Août 1995 portant code du travail**: Elle a remplacer l'ancien de 1960 avant d'être elle même remplacer ensuite **la reforme de 2003-2004**
- **Loi n°2023-044 du 28 Juillet 2004 portant code du travail**: Elle a longtemps été le code de référence avant en vigueur le code 2024. Beaucoup de décret encore utilisé aujourd'hui ont été pris son fondement.

Les textes additifs

Ce sont des textes spécialisés qui complètent le code du travail

Hygiène, sécurité et santé au travail

- **Loi n°094-27 du 18 novembre 1994 portant code hygiène, de sécurité et de l'environnement du travail**: C'est un texte majeur pour tous ce qui concerne la prévention des risques professionnels, l'hygiène des lieux de travail, et la sécurité des travailleurs. Historiquement, ce texte a structuré la matière avant l'intégration plus large de la santé et sécurité dans les codes du travail ultérieurs
- **Décret n°2023-1162 du 17 décembre 2003 organisant la médecine de entreprise**: ce décret encadre les services médicaux du travail, les services médicaux interentreprises, les personnels médicaux du travail les obligations de surveillance de la santé des travailleurs

Contrat de travail et période d'essais

Décret n°2007-008 du 09 Janvier 2007 fixant les formes, la durée et autre modalité de l'engagement à l'essai: Elle complète le régime de la période d'essais en précisant l'écrit obligatoire, la durée, selon la catégorie professionnelle et les modalités de rupture durant l'essai

Préavis

Décret n°2007-009 du 09 Janvier 2007 déterminant les conditions et la durée du préavis de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée: c'est le texte de référence pour la durée du préavis, son point de départ, son calcul et les catégories professionnelles concernées.

Représentation collective dans l'entreprise

Décret n°2005-728 du 08 Novembre 2005 portant organisation et fonctionnement du comité d'entreprise:

Il précise les attributions économiques et sociales du comité d'entreprise, son fonctionnement et les obligations d'information de l'employeur

Placement privé et emploi

Arrêté n°01.013/2010 fixant les modalités d'octroi et de retrait, d'arrangement des bureaux de placement privé: ce texte régit les organismes privés intervenant dans le placement de travailleurs et s'inscrit dans l'encadrement de l'emploi

Les textes relatifs au salaire minimum

Décret n°2024-794 du 02 Avril 2024 fixant le salaire minimum, minima d'embauche et ancienneté mensuel par catégorie professionnel, applicable à compter du 01 Mars 2024: C'est le texte de référence actuel pour le SME et SMA du secteur privé, avec les barème par catégorie professionnel pour les secteur agricoles et non agricoles. Il abroge notamment le décret n°2023-563 et ces subséquent

Autre texte historique encore important pour l'étude du Droit du travail

Décret n°62-1350 du 28 Mars 1962 déterminant le modalité d'application du repos hebdomadaire, des jour férié chômé, et des jours férié chômé et payé: c'est anciens texte d'application util en histoire du Droit du travail Malagasy, surtout pour l'évolution du régime du repos et des jours férié

Contrat du travail

Le contrat du travail est la base de la relation professionnel entre l'employeur et le salarié

Formation du contrat de travail

Pour être valable, le contrat doit respecter certaine condition juridique

Condition de validité

Les contrats suppose le consentement libre des parties. Il doit respecter la capacité juridique, l'objet certains et la cause licite.
(Article 17)

Forme du contrat

Le contrat doit être constaté par écrit au moment d'embaucher. Il doit préciser au moins la fonction, la catégorie professionnel, l'indice de classification, le salaire et la date d'effet. (Article 18)

Preuve du contrat:

Même sans écrit, la relation de travail peut être prouver par tous moyen. La preuve repose sur l'existence d'un travail, d'un salaire, un lien de subordination. (Article 2 et 20)

Les types de contrat

Le code distingue principalement le CDI et CDD

Le CDI:(à partir de troisième contrat de CDD)

Le Contrat à Durée Indéterminée n'a pas de date de fin de date prévue. Il constitue la forme la plus stable de relation du travail. (*Article 22*)

Le CDD:

Le CDD est conclu pour une durée précise ou pour un travail déterminé (*Article 23*). Il ne peut être utilisé que des travaux qui ne relèvent d'une activité normale et permanente de l'entreprise. (*Article 24*)

Durée de CDD

Le CDD ne peut pas être inférieur à **1 mois** ni supérieur à **2 ans**. Il peut être renouvelé **2 fois** sans *dépasser au total* après *2 renouvellements successifs* il devient automatiquement *CDI*.

Obligation des parties contractantes

Les contrats créent des obligations réciproques

Obligation du travailleur

- Exécuter personnellement et correctement les travaux demandés.
- Respecter les horaires, les consignes, la confidentialité et la discipline

Obligation de l'employeur

- Fournir le travail convenu et payer le salaire. *Article 91 à 95*
- Protéger la santé, la sécurité et la dignité du travailleur *Article 159 à 187*

Sanction en cas de manquement

- Le salarié peut être sanctionné disciplinairement en cas de faute (*Article 238-240*).
- L'employeur peut engager sa responsabilité en cas de violation du droit du travailleur *Article 10 et 16*

Le salaire

Le salaire est la contrepartie principale du travail accompli.

Notion de salaire

Le salaire n'est pas une somme d'argent; il représente la reconnaissance juridique du travail fourni.

Définition

Le salaire est la rémunération due au travailleur en échange de son activité professionnel. Il peut comprendre le salaire de base, les primes, indemnité et l'avantage selon contrat et les usages

Égalité salariale

- À travail égal ou de valeurs égal, le salaire doit respecter la principe d'égalité
- Aucune discrimination ne doit être en raison de sexe, de l'origine, de la situation sociale autre critère protégé. *(Article 11 - 14)*

Pour boire et avantage

- Le pour boire reçu au titre du service doivent être réservé au personnel concerné
- Les avantages liés au poste peuvent entré dans la rémunération selon leurs nature. *(Article 89)*

Payement du salaire

Le code encadre strictement le payement pour éviter les abus.

Mode de payement

- Le salaire doit être versé à Madagascar en money ayant cours légale
- Le payement, boisson alcoolisé ou produit licite est interdit. *(Article 91)*

Payment digital ou bancaire

- Le payement digitale est encouragé lorsqu'il est pratique et sécurisé
- Le salaire peut aussi être payé par virement bancaire ou mandat postal. *(Article 92)*

Périodicité du payement

- Le salaire doit être payée régulièrement
- À la journée, semaine, quinzaine ou mois
- Le retards injustifié donne lieu à majoration selon le taux légal. *(Article 94)*

Bulletin de paye

Il permet de prouver le payment du salaire

Obbligation de délivrance

- L'employeur doit remettre un bulletin de paye au travailleurs
- Il peut être établie en malagasy et/ou en français

Forme du bulletin de paye

- Il peut être papier, manuel, informatisé ou électronique
- Il doit permettre au salarié de vérifier les élément de sa rémunérations. (*Article 95*)

Protection de salarié

- L'acceptation du bulletin de paye ne signifie pas que le salarié renonce à réclamer ce qui lui est dû.
- Il peut contester ultérieurement un erreur ou salaire incomplet

Durée du travail, repos et congé

La durée du travail réglementé pour éviter l'exploitation et protéger la santé

Durée du travail

La loi fixe une durée normale et encadre les dépassement.

Travail effectif (*article 108*)

- La durée du travail corresponds au temps de travail effectif
- Le temps d'habillage, de déshabillage et de restauration n'entre pas dans le calcul sauf disposition favorable

Durée légale (*article 109*)

- La durée ne peut excéder 173,33 heures/mois ou 40 h par semaine
- Les heures accomplies au de là constitue des heures supplémentaire

Heures supplémentaire (*article 110*)

- Elle sont autorisé selon les conditions fixé par le texte réglementaire

- Le taux de majoration est fixé par décret selon les branches et catégorie professionnel

Repos et travail de nuit

Le repos est un droit essentiel lié à la santé du travailleurs

Repos quotidien et hebdomadaire (*Article 109-112*)

- Le salarié doit bénéficier de temps de repos pour préserver sa santé
- L'organisation du repos doit respecter les règles légales et conventionnel

Travail de nuit (*Article 120*)

- Le travail de nuit doit être encadré car il représente un risque pour la santé
- Les travailleurs de nuit doivent bénéficier des moyens de premiers secours et d'une surveillance adaptée

Protection des femmes enceintes (*article 146*)

- Les femmes enceintes et allaitantes ne doivent pas être employées la nuit la période protégée
- Cette interdiction vise à protéger la mère et l'enfant

Congé

Les congés permettent aux salariés de se reposer sans perdre son lien d'emploi

Congé payé (*article 130*)

- Le congé payé est un droit acquis après une période de service effectif
- La jouissance du congé payé est acquise après 12 mois de travail effectifs

Planification du congé (*Article 128*)

- L'employeur doit planifier le départ en congé en début de congé
- Cette planification se fait en consultation avec les délégués de personnels ou les travailleurs concernés

Prescription du droit au congé (*Article 129*)

- Le droit au congé payé se prescrit par 3 ans

- Le salarié peut combattre cette prescription s'il prouve que l'employeur l'a empêché de jouir de son congé

Santé, sécurité et hygiène au travail

La santé, la sécurité au travail sont des obligations majeures de l'employeur

Politique de sécurité et de santé

La prévention des risques professionnels est une responsabilité partagée entre l'état, l'employeur, et les travailleurs

Rôles de l'État (*article 161*)

L'État définit et applique une politique nationale de sécurité et de santé au travail. Cette politique doit périodiquement réexaminer

Objectif de la politique (*article 160*)

- Prévenir les accidents de travail
- Prévenir les atteintes à la santé liées au travail

Responsabilité de l'entreprise (*article 162*)

- L'entreprise doit organiser des conditions de travail sûres
- Elle doit prendre des mesures de prévention adaptées au risque

Médecine du travail

La médecine du travail protège la santé des salariés dans leur milieu professionnel

Service médical du travail (*article 183 et 187*)

- Le service médical peut être inter-entreprise ou propre à l'entreprise
- Son organisation est fixée par décret

Médecin du travail (*article 185, 186*)

- Le médecin du travail conseille l'employeur, les travailleurs et leurs représentants
- Il bénéficie d'une indépendance professionnelle

Premiers secours (*article 120*)

- L'entreprise doit prévoir une organisation de premiers secours

- Cette obligation est renforcé pour certain travaux à risque, notamment les travaux de nuit

Hygiène et restauration

L'hygiène concerne aussi les locaux, la nourriture et la condition matériel du travail

Cantine (*article 188*)

- Une cantine peut être obligatoire lorsque l'organisation du travail ne permet pas salarié de se restaurer normalement
- Elle aussi requise en cas d'heure continue

Propreté de la cantine (*article 189*)

- La cantine doit être propre, confortable et aéré
- Elle doit permet au travailleurs de se restaurer dans des conditions dignes

Nourriture servit (*article 190*)

- La nourriture doit respecter les conditions d'hygiène
- Un indemnité de restauration peut remplacer la cantine selon les conditions prévus

Relation collective du travail

Les relations collective concernent les syndicats, les représentants du personnels et les conventions collectives

Les syndicats

Les syndicats défendes les intérêt professionnel des travailleurs ou des employeurs

Rôles syndicales (*titre 5*)

- Les syndicat représentent ce membre, ils participent sociales et la négociations collective

Délégué syndicale (*Article 113 à 114*)

- Il s'agit dans l'entreprise pour représenté organisations syndicales
- Il bénéficie d'une protection contre certains licenciement abusifs

Permissions syndicales (*Article 114*)

- Le travail mandaté peut bénéficier de permissions de participer au congrès ou séminaire syndicaux
- Ces permissions peuvent être rémunérées selon l'accord des parités ou la Convention Collective (CC)

Délégué du personnel

Il sert d'intermédiaire entre les salariés et l'employeur.

Élection obligatoire

- Les délégués du personnel sont obligatoirement élus dans les établissements plus de 11 salariés
- Un travailleur peut saisir l'inspection du travail s'il l'employeur refuse d'organiser l'élection obligatoire (*Article 115*)

Mission

- Il présente les réclamations des travailleurs
- Il participe à la défense des intérêts collectifs dans l'entreprise

Protection (*Article 215-221*)

- Il bénéficie d'une protection particulière contre les mesures abusives
- Cette protection garantit leur liberté d'action

Convention collective

La CC permet d'adapter la loi à la réalité d'une branche ou entreprise

Rôle de CC (*Article 244*)

- Elle améliore la condition de travail
- Le code de travail reconnaît son rôle central dans les relations professionnelles

Négociation (*Article 245*)

- L'initiative de la négociation appartient à la partie la plus diligente (majoritaire)
- Les parties peuvent se faire assister par des personnes de leur choix

Extension (*article 246*)

- Une convention collective peut être rendue obligatoire dans une branche par décret

- Cette extension intervient après avis de Conseil National de Travail et de l'Emploi (CNTE)

Règlement des conflits de travail

Le conflit (*litige, différents*) de travail peuvent être individuel ou collectif

Conflit individuel

Le conflit individuel oppose généralement un salariés à son employeur

Saisine de l'inspection de travail (*article 262*)

- Tous travail et employeur peut demander un règlement amiable
- Cette étape permet d'éviter directement un procès

Caractère obligatoire (*article 263*)

- Lorsque le salarié est encore sous contrat, la saisine de l'inspection est obligatoire avant la juridiction compétente
- Les parities doivent répondre la convocation

Procès verbaux (*articles 267*)

- L'inspecteur dresse un PV de conciliation, de non conciliation ou de carence
- Ce document sert de base pour la suite de la procédure

Conflit collectif(15 jours ancienneté)

Un conflit collectif concerne un groupe de travailleur ou l'intérêt générale du personnels

Grève (*article 292-300*)

- La grève est une cessation collective et concertée du travail
- Elle doit respecter les conditions légales pour être licite

Obligation des gréviste (*Article 300*)

- Les gréviste doit assurer la sécurité des biens et des personnes
- Il doit respecter l'outil de travail

Lock-out (*article 301-302*)

- Le lock-out est la fermeture temporaire de l'entreprise à l'occasion d'une grève
- Il n'est licite que raison de sécurité ou cas de grève manifestement illégal

Mode de règlement

La loi privilégie les règlement pacifique des conflits

Conciliation (*article 262-267*)

- Elle cherche un accord entre les parities. Elle souvent mené par l'inspection du travail

Médiation

- Un tierce aide les parties à trouver une solution. La solution repose sur le dialogue et l'acceptation des parties.

Juridiction compétente

- Si aucun accord n'est trouvé, le litige peut être porté vers devant le tribunal compétent (Tribunal du travail).
- Le juge tranche le conflit selon la loi et les preuves présentés

Sanction et responsabilité

Les sanctions permettent de garantir le respect des règles de travail

Sanction disciplinaire

L'employeur dispose d'un pouvoir disciplinaire, mais celui ci est limité par la loi

Interdiction des sanctions pécuniaire (*article 238*)

- L'employeur ne peut pas infligé d'amende aux salariés. Une Sanction ne peut pas consister à retirer arbitrairement une somme d'argent

Procédure disciplinaire (*article 239*)

- Le règlement intérieur doit prévoir un délai raisonnable pour engager la procédure. Il doit aussi pré voir un délai pour la décision disciplinaire

Suspension conservatoire (*article 240*)

Elle doit être limitée en temps nécessaire à la procédure. Le travailleur conserve au moins sa rémunération principale pendant cette période

Responsabilité de l'employeur

L'employeur peut engager sa responsabilité en cas de manquement à ces obligations

Harcèlement et violence (*Article 15*)

Le travailleur victime peut demander des dommages intérêts. Le salarié ne peut pas être sanctionné pour avoir dénoncé ou résisté à des faits de harcèlement

Responsabilité au cas d'inaction (*article 16*)

- L'employeur est responsable s'il ne prend pas la mesure appropriée après avoir informé
- Cette responsabilité vise à protéger les victimes dans l'entreprise

Infraction pénale (*Titre 10*)

- Certains manquements peuvent entraîner des amendes ou peine pénale
- Les pénalités sont prévues dans le titre X du code du travail

Responsabilité du travailleur

Le travailleur doit aussi respecter ses obligations professionnelles

Faute professionnelle

- Une faute peut résulter d'un retard, d'une absence injustifiée, d'une insubordination et d'une négligence
- La sanction doit être proportionnée aux fautes

Le respect des règles internes

- Le salarié doit respecter les règlements intérieurs
- Il doit respecter les consignes de sécurité et de discipline

Limite de la sanction

- Toute sanction doit respecter la procédure prévue
- Le salarié peut contester une sanction abusive devant l'autorité compétente

Droit du travail Malagasy contemporain

Le Droit du travail Malagasy a connu plusieurs reformes pour s'adapter au réalité économique et sociale

Évolution des textes

Le Droit du travail à Madagascar s'est construit progressivement depuis l'indépendance

Anciens textes

- Ordonnance n°60-1319 du 01 Octobre 1960 portant code du travail
- Loi n° 94-029 du 25 Août 1995 portant code du travail

Code de 2003

- Loi n°2003-044 du 28 Juillet 2004 portant code du travail; et a longtemps constitué la base du droit du travail Malagasy

Nouveau code de 2024

- Loi n°2024-014 du 14 Août 2024 portant code du travail
- Elle abroge les dispositions antérieurs contraire, notamment celle de la **loi n°2023-044** (*article 194*)

Nouveaux en jeux

Les nouveaux code cherchent à répondre au réalité actuel du monde du travail

Travail informel

- Beaucoup de travailleur échappe encore à la protection juridique
- Le renforcement du contrôle vise à mieux protéger ces travailleurs

Travail domestique est vulnérable

- Les travailleurs domestiques et les enfants sont particulièrement au abus
- Les nouveaux code renforcent les compétences de l'inspection du travail dans certain secteur sensible

Travail numérique et nouvel forme d'emploi (*Article 92*)

- Le payment digital du salaire est désormais favorisé lorsque cela protège les parties

- Les nouvelles formes de travail nécessite d'une adaptation continue du droit

Défit d'application

Un bon texte juridique doit être effectivement appliqué

Renforcement de l'inspection du travail (*Article 303-320; Article 379-382*)

- Les inspecteurs contrôlent l'application du code
- Ils peuvent constater les infractions par procès verbale

Sensibilisations des employeurs et travailleurs

- Les parties doivent connaître leurs droits et leurs obligations
- Les méconnaissance du droit favorise les abus et les conflits

Dialogue social

- Les syndicats, délégué du personnel et convention collective doivent être renforcer
- Le dialogue social permet d'éviter les grèves, licenciement abusifs et tension interne

Complément

Tableau récapitulatif du préavis par catégorie

<i>Ancienneté de service</i>	G1	G2	G3	G4
moins de 8 jours	1 jours	2 jours	3 jours	4 jours
moins de 3 mois	3 jours	8 jours	15 jours	1 mois
moins de 1 ans	8 jours	15 jours	1 mois	1.5 mois
plus un ans	10 jours	1 mois	1.5 mois	2.5 mois
plus 5 ans	1 mois	1.5 mois	2 mois	3 mois

Disertation

Introduction

1. Historique
2. Définition
3. Actualité

- 4. Limite
- 5. Cadres juridiques
- 6. Comparaison
- 7. Intérêts
- 8. Problématique
- 9. Annonce du plan

I-----

A-----

1-----

2-----

B-----

1-----

2-----

II-----

A-----

1-----

2-----

B-----

1-----

2-----

Conclusion

Optionnel

Exercice

Mr Rakoto est manœuvre spécialisé classé M2. Il y a une enceinte de 6 mois. Son salaire mensuel est 240 000 AR. L'employeur rompt immédiatement son CDI, sans faute lourde du travailleur.

1. À quel groupe professionnel appartient-il
2. Quelle est la durée du préavis
3. Quel est le montant d'indemnité comparatrice de préavis
4. Calculer le montant de congé payé
5. Quelles sont les montants totaux des indemnités que Rakoto a reçu

1. Mr Rakoto appartient à G1
2. 8 jours
3. In [1]: $240000/30$
Out[1]: 8000×8
64 000
4. $8000 \times 15 \text{ jours} = 120\,000$
5. 184000

Mme Moroda est cadre supérieur dans un secteur non agricole. Elle a une expérience de 7 ans. Son salaire mensuel est de 1 500 000 Ar. Son contrat est rompu immédiatement, sans faute lourde. Elle n'a pas encore son congé annuel.

1. À quel groupe professionnel appartient-elle?
2. Calculer la durée du préavis

3. Quel est le montant d'indemnité compensatrice de préavis
4. Combine de jours de congé de payé a-t-elle acquis pour une année complete
5. Déterminer le montant de l'indemnité de congé payé
6. Évoquer le montant total qu'elle doit recevoir au titre de préavis et congé

-
1. 65
 2. 6 mois
 3. 1500000x6
Out[6]: 9000000
 4. 1 mois
 5. 1500000
 6. 10500000

Sans titre

1. Mr Adulson est ouvrier professionnel très qualifier. Il y a une ancienneté de 3 ans. Son salaire mensuel est de 420 000 Ar. Son employeur met fin en contrat sans préavis et son faute lourde. Il n'y pas encore pris son congé annuel.
 1. Définir les termes suivant: salaire, congé, préavis, et employeur
 2. À quelle groupe professionnel appartient Mr Adulson
 3. Calculer l'indemnité compensatrice de préavis
 4. Quel est le montant de l'indemnité du congé payé
 5. Donner le montant total de toutes les sommes qu'il doit recevoir au titre de préavis et du congé
Q délai à respecter avant la rupture effective du contrat.

Avant une rupture effective du contrat il y a un délai à respecter pour respecter le droit du salarié, c'est le préavis. Le **décret n°2007-009 du 09 Janvier 2007 déterminant les conditions et la durée du préavis de résiliation du contrat du travail à durée indéterminée**, le délai préavis est fonction de 5 catégories professionnelles et son ancienneté.